

1502040-75.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2022996/2020 - 91º D.P. CEASA, 9682081 - 91º D.P. CEASA, 488/20/357 - 91º D.P. CEASA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502040-75.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502040-75.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2022996/2020 - 91º D.P. CEASA, 9682081 - 91º D.P. CEASA, 488/20/357 - 91º D.P. CEASA, 2022996 - 91º D.P. CEASA, 488/20/357 - 91º D.P. CEASA, 2022996 - 91º D.P. CEASA, 488/20/357 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO SOUZA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de TIAGO SOUZA DA SILVA e WENYSON MESSIAS SILVA DE SOUSA, qualificados nos autos, porque teriam cometido os crimes previstos no "caput" dos artigos 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Consta na exordial que, em 25 de janeiro de 2020, por volta das 14h30min, na Rua Felix Guilhem altura do nº 462, Lapa, nesta cidade, os acusados, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, estariam trazendo consigo, para fins de tráfico, cada um, onze porções de "maconha", substância causadora de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame

químico-toxicológico está a fls. (208/210). A denúncia foi recebida (fls. 238/239), providência ratificada a fls. 501/502. Os réus, regularmente citados e notificados, ofertaram defesa preliminar (fls. 470/476). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo, ao final, interrogados os réus. Em debates o MP pugnou pela procedência parcial & desta ação penal, desclassificando-se a imputação de tráfico ilícito de entorpecentes para porte, bem como absolvendo-se os acusados no que tange à imputada infração de associação. Por seu turno, o douto advogado, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, pugnou pela absolvição dos acusados, subsidiariamente reclamando a desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para porte, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria de pena. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado, observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência parcial desta ação penal, condenando-se os réus pela prática do crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, bem como absolvendo-se-os quanto à imputação de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. O policial militar José Roberto informou recordar-se vagamente dos fatos. Disse que teria abordado os réus numa só motocicleta e com eles localizando em seu poder de dez a quinze porções de "maconha". Afirmou que os réus estavam fumando "maconha" e que o local é ponto conhecido de comércio de drogas. Disse ter os acusados mencionado que faziam entrega de marmitas. O também policial militar Thiago disse que os réus estavam em duas motocicletas de entrega e possuíam cerca de dez porções de "maconha". Os réus afirmaram na ocasião que a droga se destinaria ao seu consumo. Disse que os réus estariam no local para pegar marmitas e que havia perto um restaurante. Os réus, em juízo, admitiram que haviam comprado uma porção maior de "maconha" para cada um, posto que na época das prisões fumavam uns três cigarros por dia. Disseram que estavam no local aguardando uma marmita para almoçar e que se utilizavam das motocicletas para fazer entregar via "rappi" ou "loggi". Diante deste coeso e seguro panorama probatório, no que tange ao porte ilegal de entorpecente, estão comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame pericial químico-toxicológico já apontado no relatório. A prova testemunhal produzida, como explicitado, confirmou que os réus, fato que admitiram, portavam porções de "maconha" para consumo próprio. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP fixo a reprimenda aplicável - que já nesta primeira fase da dosimetria tornar-se-á definitiva uma vez que a reincidência de ambos os réus (fls. 260/253) "in casu" já está prevista no §4º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, para fins de exasperação da pena - em 8 meses de prestação de serviços à comunidade a ser convenientemente especificada na fase executória segundo os parâmetros do §5º do mesmo dispositivo. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de: a) DESCLASSIFICAR a conduta tipificada no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para aquela prevista no art. 28, da mesma Lei e CONDENAR TIAGO SOUZA DA SILVA e WENYSON MESSIAS SILVA DE SOUSA qualificados nos autos, cada qual a 8 meses de prestação de serviços à comunidade a ser convenientemente especificada na fase executória segundo os parâmetros do §5º do mesmo dispositivo; e b) ABSOLVÊ-LOS com fundamento no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação fundada no "caput" do art. 35, da Lei nº 11.343/06. Defiro o direito ao apelo em liberdade. Autorizo a incineração do entorpecente apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Determino a restituição das motocicletas apreendidas, sem custo de permanência sob a custódia do Estado. Os telefones e o dinheiro constritos também devem ser restituídos aos réus. Após o trânsito em julgado determino o lançamento dos nomes dos condenados no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA